

“배움이 즐거운 학교 • 함께 가꾸는 경남교육”

2023. 학교폭력 가해학생(고등학생)

전학(제8호) 업무 시행 지침

2023. 2.



경상남도교육청

<http://www.gne.go.kr>

(민주시민교육과)

2023. 학교폭력 가해학생 전학(제8호) 업무 시행 지침

【고등학교】

I 관련 근거

- 2023학년도 경상남도 고등학교 전·편입학 및 재입학 업무 시행 지침
- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제16조 (피해학생의 보호)
- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조 (가해학생에 대한 조치)
- 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률시행령 제20조(가해학생에 대한 전학 조치)

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률시행령 제20조(가해학생에 대한 전학 조치)

제20조(가해학생에 대한 전학 조치)

① 초등학교·중학교·고등학교의 장은 심의위원회가 법 제17조제1항에 따라 가해학생에 대한 전학 조치를 요청하는 경우에는 초등학교·중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청하여야 한다.

② 교육감 또는 교육장은 가해학생이 전학할 학교를 배정할 때 피해학생의 보호에 충분한 거리 등을 고려하여야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정하려는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보하여야 한다.

③ 제2항에 따른 통보를 받은 교육감 또는 교육장은 해당 가해학생이 전학할 학교를 배정하여야 한다.

④ 교육감 또는 교육장은 제2항과 제3항에 따라 전학 조치된 가해학생과 피해학생이 상급학교에 진학할 때에는 각각 다른 학교를 배정하여야 한다. 이 경우 피해학생이 입학할 학교를 우선적으로 배정한다.

II 2023. 경남교육청 전입학 지침[가해학생 전학(제8호)] 부문

1. 관련 근거

- 가. ‘학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 및 시행령’
- 나. ‘2023. 경남 전편입학 및 재입학 업무 시행 지침’

2. 전입학 절차

- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조 제1항 제8호(전학) 조치에 따라 학교장이 교육감에게 배정 요청한 가해학생의 전입학

① 전학조치 가해학생 재학학교 → ② 민주시민교육과에 상담 및 배정 요청 공문 발송 → ③ 민주시민교육과 공문접수-④ 배정심의 회의 → ⑤ 배정검토 의견서 중등교육과 제출(공문) → ⑥ 중등교육과 배정검토 → ⑦ 요청학교 및 배정학교(전학갈 학교)로 배정결과 공문 발송 → ⑧ 전입학 절차 진행 [전출교 가해학생 학교폭력 조치사항 및 미기재 사안(1~3호) 확인
· 있을 시: 타학생 삭제 후 스캔(원본대조필)하여 공문으로 송부.
· 없을 시: [나이스]-[학적]-[전출관리]-[전출]-[자료요청 접수 및 송부]-[조회]-[해당학생조회] 후 맨 아래(유의사항)란에 ‘학교폭력 가해학생 조치사항 및 1~3호 미기재사항 없음’ 으로 기재하여 전출자료 전송]

3. 배정 근거 및 규정

(학교폭력예방및대책에 관한 법률시행령 20조 1항)
고등학교장은 학교폭력대책심의위원회에서 가해학생에 대한 전학 조치를 요청하는 경우, 피해학생 보호에 충분한 거리를 고려하여 전학할 학교의 배정을 교육감에게 요청하여야 한다.

- 가. 고등학교장은 피해학생의 재학학교를 기점으로 **가급적 10km 밖**의 학교(거리는 인터넷 길찾기의 대중교통 최적거리로 산정, 대중교통 불가 시 자동차 혹은 도보, 자전거 최적거리로 산정) 중 가해학생의 교육과정(과목, 학업성취도, 진로 등) 이수가능성과 교통편의 등을 고려한 **3개교**를 지정(가해학생 및 보호자의 의견 수렴)하여 교육감에게 요청
- 나. 기타 피해학생을 가해학생으로부터 보호할 필요가 있다고 학교장이 판단하는 사항 고려
- 다. 계열 변경(일반계↔전문계), 배정정원 등은 2023. 경상남도고등학교 전·입학 및 재입학 업무 시행지침(중등교육과)에 따름
- 라. 위 항에 따라 전학을 간 학생이 전출 이전 학군으로 전입을 원할 시 원적교 및 피해학생 보호를 위한 위 거리규정에 맞지 않는 학교는 배정하지 않아야 한다.

4. 학교폭력 가해학생 전학(제8호) 실행 절차

● 1단계 : 학교장 도교육청에 전학 배정 요청 단계

해당 학교장은 학교폭력대책심의위원회의 가해학생 전학조치 요청이 있는 날로부터 14일 이내에 가해학생의 교육과정 이수과 통학 편의 등을 고려하여 **가급적 10km 밖의 3개교**를 지정하여 교육감(도교육청 민주시민교육과)에게 전자문서로 요청

※ 1. ‘가급적 10km 밖’: 가해학생과 피해학생의 분리, 가해학생의 통학 여건, 교육과정 이수 가능성 등을 고려한 거리로 전입교에서 전학을 받지 않기 위한 목적으로 악용하여서는 아니됨.

※ 2. 가해학생 특별교육 이수 완료 후 전학 시행이 원칙(학부모-3개월 내)

- 부득이 한 경우 전학을 간 학교에서 조치를 이행할 수 있으나, 낙인효과 방지 차원에서 원적교에서 특별교육 이수 완료 후 전학 조치가 원칙.
- 학부모의 경우는 3개월 이내에 이수하면 됨(미이수 시 과태료 부과)

● 2단계 : 도교육청에서 전학 배정 조치 단계

가) 교육감이 학교장으로부터 받은 배정 요청을 담당부서(민주시민교육과)에서 협의하여 중등교육과(전입학 담당)에 공문으로 검토의견서 제출(**민주시민교육과**)

배정협의 원칙: ‘2023. 경남 고등학교 전·편입학 및 재입학 업무 시행 지침’ 기준 하에 거리 요건을 충족하고, 전학 대상학생(보호자)의 제1희망 학교가 최 근 6개월 이내 학교폭력 전학(제8호), 교육활동 침해 전학(6호) 학생이 배정된 사실이 없는 경우, 제1희망대로 배정함을 원칙으로 함. 미충족 시 2희망 학교, 3희망학교 순으로 협의.(1~3희망 모두 미충족 시 학교로 재요청 요구)

나) 심의 후 배정 요청학교와 배정학교에 공문으로 배정 사항 통보(**중등교육과**)

● 3단계 : 해당학교 간 전학서류 요청 및 학적처리(**해당학교**)

학교폭력 가해학생 전학 업무는 법률에 따라 시행하는 규정 업무임. 전입교는 학생의 전입학에 적극 협조하고, 학생의 빠른 학교생활 적응을 위해 필요한 조치 이행

※ 전출교: 가해학생의 학교폭력 조치사항 및 미기재 사안(1~3호)이 있는지 ‘학교폭력 가해학생 조치대장’을 확인하여,

· **있을 시:** 타학생 삭제 후 스캔(원본대조필)하여 공문으로 송부.

· **없을 시:** [나이스]-[학적]-[전출관리]-[전출]-[자료요청 접수 및 송부]-[조회]-[해당학생조회] 후 맨 아래(유의사항)란에 ‘학교폭력 가해학생 조치사항 및 1~3호 미기재사항 없음’으로 기재하여 전출자료 전송, 전입교는 학교폭력 가해학생 조치대장’에 즉시 기재함.

5. 제출 서류

- 가. 학교폭력 가해학생(제8호 전학) 전학학교 배정요청서 - (제출서식 1)
- 나. 학교폭력대책심의위원회 결과통지서[전학(제8호) 증명] - (제출서식 2)
- 다. 담임의견서 - (제출서식 3)
- 라. 학부모동의서(학부모 미동의 시 제출하지 않을 수 있음) - (제출서식 4)

III 학교폭력 가해학생 전학(제8호) 관련 규정

1. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률(제16조 피해학생의 보호)

- ① 심의위원회는 피해학생의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 피해학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치(수 개의 조치를 병과하는 경우를 포함한다)를 할 것을 학교의 장에게 요청할 수 있다. 다만, 학교의 장은 피해학생의 보호를 위하여 긴급하다고 인정하거나 피해학생이 긴급보호의 요청을 하는 경우에는 심의위원회의 요청 전에 제1호, 제2호 및 제6호의 조치를 할 수 있다. 이 경우 심의위원회에 즉시 보고하여야 한다. <개정 2012.3.21>
 1. 심리상담 및 조언 / 2. 일시보호 / 3. 치료 및 치료를 위한 요양
 4. 학급교체 / 5. 삭제 <2012.3.21> / 6. 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치
- ② 심의위원회는 제1항에 따른 조치를 요청하기 전에 피해학생 및 그 보호자에게 의견진술의 기회를 부여하는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다.<신설 2012.3.21>
- ③ 제1항에 따른 요청이 있는 때에는 학교의 장은 피해학생의 보호자의 동의를 받아 7일 이내에 해당 조치를 하여야 하고 이를 심의위원회에 보고하여야 한다.
- ④ 제1항의 조치 등 보호가 필요한 학생에 대하여 학교의 장이 인정하는 경우 그 조치에 필요한 결석을 출석일수에 산입할 수 있다. <개정 2012.3.21>
- ⑤ 학교의 장은 성적 등을 평가함에 있어서 제3항에 따른 조치로 인하여 학생에게 불이익을 주지 아니하도록 노력하여야 한다. <개정 2012.3.21>
- ⑥ 피해학생이 전문단체나 전문가로부터 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 상담 등을 받는 데에 사용되는 비용은 가해학생의 보호자가 부담하여야 한다. 다만, 피해학생의 신속한 치료를 위하여 학교의 장 또는 피해학생의 보호자가 원하는 경우에는 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제15조에 따른 학교안전공제회 또는 시·도교육청이 부담하고 이에 대한 구상권을 행사할 수 있다.
- ⑦ 학교의 장 또는 피해학생의 보호자는 필요한 경우 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제34조의 공제급여를 학교안전공제회에 직접 청구할 수 있다. <신설 2012.1.26, 2012.3.21>
- ⑧ 피해학생의 보호 및 제6항에 따른 지원범위, 구상범위, 지급절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2012.3.21>

2. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률(제17조 가해학생에 대한 조치)

① 심의위원회는 피해학생의 보호와 가해학생의 선도·교육을 위하여 가해학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치(수 개의 조치를 병과하는 경우를 포함한다)를 할 것을 학교의 장에게 요청하여야 하며, 각 조치별 적용 기준은 대통령령으로 정한다. 다만, 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 가해학생에 대하여는 적용하지 아니한다.<개정 2009.5.8, 2012.1.26, 2012.3.21>

1. 피해학생에 대한 서면사과
2. 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지
3. 학교에서의 봉사
4. 사회봉사
5. 학내외 전문가에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료
6. 출석정지
7. 학급교체
8. 전학
9. 퇴학처분

② 제1항에 따라 심의위원회가 학교의 장에게 가해학생에 대한 조치를 요청할 때 그 이유가 피해학생이나 신고·고발 학생에 대한 협박 또는 보복 행위일 경우에는 같은 항 각 호의 조치를 병과하거나 조치 내용을 가중할 수 있다.<신설 2012.3.21>

③ 제1항제2호부터 제4호까지 및 제6호부터 제8호까지의 처분을 받은 가해학생은 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받아야 하며, 그 기간은 심의위원회에서 정한다. <개정 2012.1.26, 2012.3.21>

④ 학교의 장은 가해학생에 대한 선도가 긴급하다고 인정할 경우 우선 제1항제1호부터 제3호까지, 제5호 및 제6호의 조치를 할 수 있으며, 제5호와 제6호는 병과조치할 수 있다. 이 경우 심의위원회에 즉시 보고하여 추인을 받아야 한다. <개정 2012.1.26, 2012.3.21>

⑤ 심의위원회는 제1항 또는 제2항에 따른 조치를 요청하기 전에 가해학생 및 보호자에게 의견진술의 기회를 부여하는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다.<개정 2012.3.21>

⑥ 제1항에 따른 요청이 있는 때에는 교육장은 14일 이내에 해당 조치를 하여야 한다. <개정 2012.1.26, 2012.3.21>

- ⑦ 학교의 장이 제4항에 따른 조치를 한 때에는 가해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 하며, 가해학생이 이를 거부하거나 회피하는 때에는 「초·중등교육법」 제18조에 따라 징계하여야 한다. <개정 2012.3.21>
- ⑧ 가해학생이 제1항제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 조치를 받은 경우 이와 관련된 결석은 학교의 장이 인정하는 때에는 이를 출석일수에 산입할 수 있다. <개정 2012.1.26, 2012.3.21>
- ⑨ 심의위원회는 가해학생이 특별교육을 이수할 경우 해당 학생의 보호자도 함께 교육을 받게 하여야 한다. <개정 2012.3.21>
- ⑩ 가해학생이 다른 학교로 전학을 간 이후에는 전학 전의 피해학생 소속 학교로 다시 전학을 수 없도록 하여야 한다. <신설 2012.1.26, 2012.3.21>
- ⑪ 제1항제2호부터 제9호까지의 처분을 받은 학생이 해당 조치를 거부하거나 기피하는 경우 심의위원회는 제7항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 추가로 다른 조치를 할 것을 교육장에게 요청할 수 있다. <신설 2012.3.21>
- ⑫ 가해학생에 대한 조치 및 제11조제6항에 따른 재입학 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2012.3.21>

3. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률시행령(제20조 가해학생에 대한 전학조치)

- ① 교육장은 심의위원회가 법 제17조제1항에 따라 가해학생에 대한 전학 조치를 요청하는 경우에는 그 사실을 해당 학생이 소속된 학교의 장에게 통보해야 한다. 이 경우 해당 통보를 받은 학교의 장은 교육감(고등학교) 또는 교육장(초·중학교)에게 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청하여야 한다.
- ② 교육감 또는 교육장은 가해학생이 전학할 학교를 배정할 때 피해학생의 보호에 충분한 거리 등을 고려하여야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정하려는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 통보를 받은 교육감 또는 교육장은 해당 가해학생이 전학할 학교를 배정하여야 한다.
- ④ 교육감 또는 교육장은 제2항과 제3항에 따라 전학 조치된 가해학생과 피해학생이 상급학교에 진학할 때에는 각각 다른 학교를 배정하여야 한다. 이 경우 피해학생이 입학할 학교를 우선적으로 배정한다.

IV 부칙

본 지침은 2023년 3월 1일부터 시행한다.

- 그 밖의 교육환경전환대상자 중 (가정폭력·성폭력 피해학생/소년법 제 32조에 의하여 보호처분 결정을 받은 학생) 등에 대한 전학과 본 지침에 명시되지 않은 사항은 ‘2023. 경상남도교육청 전편입학 및 재입학 업무 시행지침’을 따름.
 - **교육환경전환 전학**은 **중등교육과(전입학 담당: 268-1169)**에 문의.
-

(학교폭력 가해학생 전학- 제출서식 1)

학교폭력 가해학생(제8호 전학) 전학학교 배정요청서

대상자	성명		생년월일		성별	
	소속	00고등학교	학년		반	
	학교유형	일반계고/특성화고 등				
	학교주소					
보호자	성명		관계			
	현주소					
사안 및 조치 개요	(사안개요)					
	(조치결정사항)					
검토 의견						
배정 희망 학교	전학 대상자를 다음과 같이 배정하여 주시기 바랍니다. (희망 순위 별로 3개교 기재 요망) ※ 계열변경(일반계→전문계), 배정정원 등은 2023. 경상남도고등학교 전·편입학 지침(중등교육과)에 따름 ※ 계열변경으로 인해 발생할 수 있는 교육과정 등의 불이익은 학생과 학부모가 감수해야 함					
	1순위:	2순위:	3순위:			
※ <u>피해학생의 재학학교와 전학 희망학교와의 거리</u>(인터넷길찾기 - 대중교통을 기준으로 하나, 대중교통의 거리가 표시되지 않으면 도보나 자전거 거리로 대체 가능) ※ <u>피해학생이 여러명이 경우 해당되는 모든 학교와 거리 기준이 충족되어야 함</u> 1순위: 0000학교는 () Km 이상 떨어짐 2순위: 0000학교는 () Km 이상 떨어짐 3순위: 0000학교는 () Km 이상 떨어짐 2023년 00월 00일 0000학교장 000 (직인)						

(학교폭력 가해학생 전학- 제출서식 2)

학교폭력대책심의위원회 결과 통지서

* 사안번호:

「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제16조, 제17조 조치사항을 다음과 같이 통지합니다.

가해학생	○학년 ○반 이름 : ○○○	
피해학생	○학년 ○반 이름 : ○○○	
조치원인	2023. 3. ○. 15시경 2학년 5반 교실에서 ○○○ 학생이 ○○○ 학생을 폭행하여 전치3주 상당의 상해를 입힘. ○○○ 학생은 2022. 3월부터 9월까지 지속적으로 ○○○ 학생에 대하여 ○○라고 놀리는 언어폭력, 신체폭행 등의 학교폭력을 행사함 (날짜, 장소, 행위 등을 특정하여 구체적으로 기재하고 내용이 긴 경우 별지 첨부 가능)	
심의위원회 개최	○○○○년 ○월 ○일	
조치사항	가해학생	제17조제1항제8호 전학 제17조제3항에 따른 특별교육이수 ○시간 제17조제9항에 따른 보호자 특별교육이수 ○시간
	피해학생	제16조제1항 제1호 심리상담 및 조언
불복절차 안내	전 학교	교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 경우에는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구하거나(행정심판법 제27조), 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있는 날로부터 1년 이내에 행정소송을 청구할 수 있음 (행정소송법 20조)

(담당자 : ○○○, TEL 000-000-0000)

2023. ○. ○. ○○교육지원청교육장 [직인]

(학교폭력 가해학생 전학- 제출서식 3)

담임의견서

인적사항	학번		이름	
	성별		생년월일	
담임의견	(가정 환경에 대한 의견)			
	(학교생활에 대한 의견-전학 갈 학교의 생활지도 참고사항)			

2023년 월 일

담임교사:

(서명)

(학교폭력 가해학생 전학- 제출서식 4)

학부모 동의서

【학생인적사항】

학교명	학년	반	번호	이름	주민등록번호	전화		비고
						학생	보호자	

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조(가해학생에 대한 조치)에 의거하여 학교폭력대책심의위원회에서 제8항 전학 결정을 받았습니다.

이 결정에 대하여 경상남도교육청의 전학 조치에 따를 것을 동의하며, 학생이 새로운 환경에서 학교생활에 성실히 임하도록 보호자로서의 역할에 최선을 하겠습니다.

2023년 월 일

학부모: (인)

0000학교장 귀하